

연번: 1

감 사 실

개 선

제 목 '제공기관별 자료제공 세부내역' 개선에 관한 사항

부 서 명 ◎●○★실

내 용

공단은 외부기관 개인정보 자료제공 사례의 신속한 변경과 전파를 위해 '제공기관별 자료제공 세부내역'을 별도 관리하고 있고, 개인정보취급자¹⁾는 '제공기관별 자료제공 세부내역'에서 정한 제공 범위 및 기준 등에 따라 외부기관에 개인정보를 제공하고 있다.

주민등록번호는 '14.8.7.부터 개인정보보호법 개정·시행으로 법령(법률·시행령·시행규칙)에서 구체적으로 주민등록번호 처리(수집·저장·이용·제공 등)를 요구하거나 허용한 경우만 처리할 수 있고, 정보주체 동의에 의한 주민번호 처리는 금지하고 있다.

그러나, 개인정보취급자(지사 담당자)는 정보주체 동의에 의해 개인정보를 제공할 때, 자료요청기관의 법령에서 구체적으로 주민등록번호 처리를 요구하거나 허용한지를 '제공기관별 자료제공 세부내역'에서 일부만 표기하고 있어 개인정보 제공 업무에 어려움을 겪고 있다.

개인정보 제3자 제공은 수집목적 범위 내 제공(법 제17조)과 수집목적 범위 외 제공(법 제18조)으로 구분되며, 수집목적 범위 외 제공(법 제18조)은 개인정보보호법시행령 제15조에 따라 "개인정보 목적 외 이용·제공대장"(별지 제5호 서식)을 관리하고, 공단은 개인정보보호규칙 제14조제3항에 따라 개인정보 제공현황관리 프로그램에 입력·관리하고, 수집목적 범위 내 제공은 공단 업무

1) 이사장의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 업무를 담당하는 사람으로서 직접 개인정보에 관한 업무를 담당하는 사람과 그 밖에 업무상 필요에 따라 개인정보에 접근하여 처리하는 모든 사람을 말한다.

수행 목적의 제공이므로 개인정보 제공현황 관리 프로그램에 입력하지 않는다.

그러나, 보건소의 희귀난치성질환자 의료비 지원대상자 선정을 위한 산정특례 등록자 확인요청에 대해 ☆★○●실의 '제공기관별 자료제공 세부내역'에서는 수집목적 범위 내 제공이므로 '개인정보 제공현황 관리 프로그램'에 등록하지 않고, ◇◆□■실의 '산정특례 등록관리 업무처리지침'에서는 수집목적 범위 외 제공으로 '개인정보 제공현황 관리 프로그램'에 등록관리 하도록 정하고 있어 일선 지사담당자의 업무 혼란을 일으키고 있다.

개인정보 제3자 제공은 외부기관의 자료요청 목적·수단이 정당하고 요청 근거법률이 있더라도 자료제공으로 인한 정보주체의 권익침해를 최소화하기 위해 법익(공·사익)의 균형을 따져 목적달성에 필요한 최소한의 개인정보를 제공하여야 되므로 '제공기관별 자료제공 세부내역'에 최소한의 범위를 명시하여야 지사 담당자가 정확하게 제공할 수 있고, 업무 편의 등을 도모할 수 있다.

그러나, '제공기관별 자료제공 세부내역' 중 '제공 범위 및 기준' 항목의 일부는 '....등 제공' 표기로 담당자가 과도한 정보를 제공하거나 판단의 오류를 범하고 있다.

【조치할 사항】 △▲▽▼실장은

① '제공기관별 자료제공 세부내역'에 정보주체 동의에 의해 개인정보를 제공하는 경우, 자료요청기관의 법령에서 구체적으로 주민등록번호 처리를 요구하거나 허용하는지 여부를 표기하고,(개선)

② '제공기관별 자료제공 세부내역'과 각 실의 업무처리지침을 확인하여 수집목적 내 제공과 수집목적 외 제공을 통일시키기 바라며,(개선)

③ '제공기관별 자료제공 세부내역'의 '제공 범위 및 기준' 항목에서 '... 등'과 같은 의존명사를 최소화하고, 특히 다빈도 요청기관·요청목적 항목에 대해서는 최소한의 제공 항목을 명시하시기 바랍니다.(개선)